

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำวินิจฉัยที่ 26/2567	ศาลมณฑลทหารบกที่ 13	ศาลผู้ส่ง
		ความเห็น
	ศาลจังหวัดลพบุรี	ศาลผู้รับ
		ความเห็น
	อัยการศาลมณฑลทหารบกที่ 13	โจทก์
	ร้อยโท ภ.	จำเลย

พ.ร.บ.ว่าด้วยการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล พ.ศ.2542 มาตรา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา

พ.ร.บ.ธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ.2498 มาตรา

พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.2522 มาตรา

ป.วิ.อ. มาตรา

คดีที่อัยการศาลมณฑลทหารบกที่ 13 โจทก์ ยื่นฟ้องจำเลยซึ่งเป็นนายทหาร
ชั้นสัญญาบัตรประจำการว่า กระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาและพระราช
บัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 โดยมีได้บรรยายฟ้องว่าจำเลยกระทำผิดด้วยกันกับ
พลเรือน แม้ข้อเท็จจริงตามคำฟ้องจะปรากฏเพิ่มเติมว่าผู้ตายซึ่งเป็นพลเรือนได้
กระทำความผิดในข้อหาเป็นผู้ขับขี่รถในขณะเมาสุราหรือของเมาอย่างอื่น ตามพระ
ราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 ด้วยก็ตาม แต่เมื่อพนักงานสอบสวนเห็นควรสั่ง
ไม่ฟ้องเนื่องจากผู้ต้องหาถึงแก่ความตาย กรณีจึงมิใช่คดีที่เกี่ยวพันกับคดีที่อยู่ใน
อำนาจศาลพลเรือนที่จะอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรมตามมาตรา
14 (2) ตามพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. 2498 ดังนั้น คดีนี้ จึงอยู่ใน

อำนาจของศาลทหารตามมาตรา 13 และมาตรา 16 (1) แห่งพระราชบัญญัติธรรมนูญ
ศาลทหาร พ.ศ. 2498

(ឯកសារ -)

—

—

แหล่งที่มา

สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการวินิจฉัยฯ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

๒
ต้น

หมายเหตุ

เขตอำนาจศาลเกี่ยวกับพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. 2498